

1500240-66.2020.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... ainda deixou claro não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal (frisando-se que a informação de que o réu já foi investigado pela Delegacia Especializada e de que teve envolvimento com o tráfico desde a adolescência [fls. 72/5]). Ademais, é relevante destacar, especificamente, o histórico do réu, por ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500240-66.2020.8.26.0598 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500240-66.2020.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2142966/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11859743 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2440/20/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2142966 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 2440/20/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO OTAVIO PAIVA CORREA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

JOÃO OTÁVIO PAIVA CORREA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, aos 13/06/2020, por volta das 16h30min, na Avenida Prefeito Doutor Alfeu Fabris, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, um tablete de maconha, com peso líquido de 253 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando foi surpreendido e preso por Policiais Militares.

Ele foi detido em flagrante (fls. 1/2) e, dispensada a realização da audiência de custódia (Comunicado nº 232/2020 da E. Corregedoria-Geral da Justiça), obteve liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas, aos 14/06/2020 (fls. 42/3 - Plantão Judiciário), que foi cumprida no mesmo dia (fls. 53/4). Entretanto,

ele está preso em razão de outro processo.

Regularmente notificado (fls. 101/2), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 111/3), após o que a denúncia foi recebida, aos 15/10/2020 (fls. 114/5 e 132).

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência - ferramenta Microsoft Teams), ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em memorial, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta.

A Defesa, alegando insuficiência probatória, pugnou pela absolvição.

Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é inteiramente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pelo laudo de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 15), pelas fotografias das drogas apreendidas (fls. 19/20) e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 66/9 - foi detectada a presença da substância THC [Tetrahidrocannabinol]).

Autoria e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em depoimentos ao Juízo, o Policial Militar Aguinaldo relatou que, no dia dos fatos, iniciaram patrulhamento e, saindo da base, depararam-se com o réu, já conhecido nos meios policiais, portando algo na cintura, que aparentou ser uma arma. Por tal motivo, efetuaram a abordagem. Ao se aproximarem e desembarcar para a abordagem, o réu saiu correndo. Durante o trajeto, ele arremessou o objeto que trazia à cintura, que, posteriormente, verificaram ser um tijolo de maconha, cerca de 260g de maconha. Em continuidade, depois, o acusado foi abordado. Em revista pessoal, foram localizados 10 reais com o réu. Indagado no momento, o réu negou a propriedade da droga, e não explicou por qual motivo teria corrido. Não foram apreendidos petrechos que indicariam o fracionamento do bem para venda.

O Policial Rodrigo relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Aguinaldo.

Formalmente interrogado, o réu negou o cometimento do crime. Disse que, momentos antes dos fatos, estava com uma motocicleta, emprestada, com um colega. Em determinado momento, foi seguido por uma Hilux preta e o garupa pulou da moto. Conseguiu despistar do carro e devolveu a moto para o dono. Depois, foi ao mercado e apareceu a viatura para abordá-lo. Não estava com droga. Saiu correndo (porque ficou com medo do evento anterior), mas foi pego abordado polícia.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que o réu cometeu o crime imputado, pois a sua versão, já inconsistente de per si (dentre o mais, quis fazer crer que a droga não lhe pertencia, mesmo tendo tentado se evadir, sem motivo aparente e justificado, da polícia), permaneceu destoante do contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), notadamente porque os Policiais Militares confirmaram a dinâmica apresentada pela denúncia, especialmente o fato de ele ter retirado a porção de maconha da sua cintura e de tê-la jogado no canteiro central da avenida, bem como a circunstância de não ter dado qualquer explicação pela sua fuga, mesmo após ter negado a propriedade da droga.

Considere-se também que a quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (1 porção de maconha envolta em plástico transparente e preto e vedada por fita adesiva de cor marrom [253 gramas - fls. 19/20 e 66/9]), a apreensão de dinheiro sem comprovação suficiente de origem lícita (R\$ 10,00 [fls. 19 e 70]) e a dinâmica singular da ocorrência (ao notar a aproximação da viatura policial, o réu pegou a porção de maconha que estava na sua cintura e a dispensou, após o que empreendeu rápida fuga, inclusive pulou muros e telhados de algumas residências), igualmente convergem à conclusão de que o fato se ajusta mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de trazer consigo drogas).

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação - ressaltando que nem o próprio réu

conseguiu sequer conjecturar alguma hipótese plausível para tanto –, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020). Até porque, como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. No caso, não haveria, nem foi apontada, razão plausível para que incriminassem o réu injustamente [...] (Apelação Crime Nº 70045139300, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martínez Lucas, Julgado em 21/03/2012).

Consigne-se, então, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, tendo em vista a quantidade (253 gramas de maconha) da droga apreendida, evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Diante disso, fixo a pena-base em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa, mas com estes últimos calculados sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa. Presente, outrossim, a agravante de o crime ter sido praticado em período de calamidade pública (CP, art. 61, II, j) ante a pandemia decorrente da COVID-19, conforme já decidido recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: [...] Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública [pandemia], instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. [...]

(Apelação Criminal nº 1509419-67.2020.8.26.0228; Relator: Edison Brandão; 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/01/2021). Deste modo, considerando ambas as causas, realizo a compensação, deixando de alterar a pena nesta etapa. Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas, nem mesmo a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório ainda deixou claro não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal (frisando-se que a informação de que o réu já foi investigado pela Delegacia Especializada e de que teve envolvimento com o tráfico desde a adolescência [fls. 72/5]). Ademais, é relevante destacar, especificamente, o histórico do réu, por ter sido menor infrator por atos infracionais equiparados a tráfico ilícito de drogas, roubo e lesão corporal, tendo

cumprido medidas socioeducativas de internação e de liberdade assistida [fls. 32/3 e 80/2], sendo certo que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes [STJ, AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020]). Saliente-se, ainda, que tal benesse deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (TJSP, Apelação Criminal nº 0002486-09.2007.8.26.0326; Relator: Luiz Antonio Cardoso; 3ª Câmara de Direito Criminal; julgamento: 25/05/2010). Assevere-se que, conquanto posterior, o réu também já foi condenado pelo mesmo crime, tendo havido, inclusive, o trânsito em julgado (fls. 152/153, autos nº 15000252-80.2020.8.26.0598). Destarte, não se verificam presentes os requisitos para a concessão da benesse. No mais, não há causas de aumento de pena a serem aplicadas, razão pela qual torno a pena definitiva.

Nos do art. 33 do CP, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto (CP, art. 34), pois o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência, destacada a dinâmica do fato, conforme a análise da dosimetria como um todo, a quantidade da pena e os antecedentes.

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o quanto apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado (fls. 16 e 70). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de JOÃO OTÁVIO PAIVA CORREA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e de 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Respondendo a este processo em liberdade, reconheço ao réu o direito de assim permanecer em caso de apelação.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (fls. 16 e 70) e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que os réus são assistidos pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe. Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA